

사직서 내면 언제 퇴사되나: 통보 기간·무단결근·퇴사일 정하기

루리

기간을 정하지 않은 근로계약은 사직 통보가 회사에 닿은 날부터 1개월이 지나면 효력이 생기는 것이 민법의 원칙이에요. 회사가 수리하면 더 빨리 끝날 수 있어요.

기간을 정하지 않은 근로계약은 사직 통보가 회사에 닿은 날부터 1개월이 지나면 효력이 생기는 것이 민법의 원칙이에요. 회사가 수리하면 더 빨리 끝날 수 있어요.

민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)(2026-03-17 시행 기준 국가법령정보센터 조문)와 고용노동부 빠른인터넷상담 답변을 정리한 일반 설명이에요. 개별 사건 판단은 아니에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 규칙

항목	내용
근거	민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)(기간의 약정이 없는 고용의 해지통고)
원칙	기간 약정이 없으면 언제든지 해지 통고 가능
효력 시점	상대방이 통고를 받은 날부터 1개월이 지나면 효력 발생
월급 등 기간으로 보수를 정한 경우	통고를 받은 당기 후의 1임금지급기가 지나면 효력 발생(제3항)
기간제 계약	제661조 부득이한 사유가 있을 때 해지 가능, 사유가 본인 과실이면 손해배상 책임

2 2. 퇴사일 정하는 순서

- 근로계약서·취업규칙에서 사직 통보 규정을 확인하세요.
- 사직서에 희망 퇴사일을 적어 제출하고, 제출일·수령 확인(메일, 사진 등)을 남기세요.
- 회사가 수리하면 합의한 날에 끝나요. 회사가 수리하지 않으면 민법 기준으로 계산해요.
- 인수인계 범위와 마지막 근무일을 회사와 서면(메일 포함)으로 맞추세요.
- 마지막 근무일 뒤 임금·퇴직금 지급 일정을 확인하세요.

3 3. 계약서에 더 긴 기간이 적혀 있다면

고용노동부 빠른인터넷상담 답변은 대법원 1997.7.8. 선고 96누5087 판결을 들어 사직의 효력은 민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)의 1개월이 지나야 발생하며, 1개월보다 긴 사직통고기간(예: 3개월)을 약정하는 것은 무효라고 설명해요. 반대로 1개월보다 짧은 사전 제출 기간은 유효하다고 안내돼요. 개별 사안은 대한법률구조공단(132) 등에서 확인하세요.

4 4. 무단결근과 불이익

- 회사가 수리하기 전, 1개월이 지나기 전에 출근하지 않으면 무단결근으로 처리될 수 있어요.
- 이 경우 회사가 손해배상을 주장할 여지가 있어요. 실제 인정 여부는 사안마다 달라서 **공식 확인**하세요.
- 임금은 일한 기간만큼 받을 수 있어요.

- 사직서가 회사에 도달한 뒤 철회하려면 회사 동의가 필요하다는 판례 취지가 소개돼요. 구체 적용은 상담으로 확인하세요.

5 5. 가상 예시

B씨는 월급제 직원이고 3월 10일에 사직서를 냈어요. 회사가 수리하지 않았다면 민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조) 기준으로 1개월 뒤인 4월 10일 무렵에 효력이 생기는지 계산하고, 월급제라면 제3항의 임금 지급 기준 기간도 함께 따져 봐야 해요. 가장 안전한 방법은 회사와 퇴사일을 서면으로 합의하는 거예요.

6 6. 흔한 실수

- 구두로만 말하고 제출 기록을 남기지 않아요.
- 계약서 문구를 보고 6개월·3개월 예고를 무조건 지켜야 한다고 생각해요.
- 회사 수리 전에 말없이 출근을 중단해요.
- 퇴사일을 미루다 연차·퇴직금 계산 기준일이 어긋나요.

7 체크리스트

- 계약서·취업규칙의 사직 통보 규정을 확인했다
- 희망 퇴사일과 제출일을 서면으로 남겼다
- 월급제 여부와 1임금지급기를 확인했다
- 인수인계 범위를 회사와 맞췄다
- 마지막 임금·퇴직금 지급 일정을 확인했다

8 용어 정리

- **해지 통고**: 계약을 끝내겠다고 상대방에게 알리는 의사표시예요.
- **수리**: 회사가 사직서를 받아들이는 일이에요.
- **임금지급기**: 월급이면 한 달 단위의 지급 주기예요.
- **무단결근**: 정당한 사유·승인 없이 출근하지 않는 것이에요.

9 자주 묻는 질문

Q. 회사가 안 받아 주면 퇴사 못 하나요?

A. 기간 약정이 없는 계약이라면 민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)에 따라 통고가 닿은 날부터 1개월(월급제는 제3항) 뒤 효력이 생겨요.

Q. 1년짜리 계약직도 같나요?

A. 기간 약정이 있으면 다르게 봐요(제661조 등). 개별 확인이 필요해요.

10 근거로 삼은 공식 출처

- 국가법령정보센터 민법 제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조): https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제660조)
- 고용노동부 빠른인터넷상담(사직 통보 기간): https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20250218014445349016 4 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=202502180144453490164)
- 고용노동부 빠른인터넷상담(퇴사 통보): https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20240524104215791063 0 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=202405241042157910630)
- 생활법령정보 해고의 개념: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=514&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1 (https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=514&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1)
- 무단결근 손해배상 인정 범위: 이 글에서 확인하지 못함

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

11 마감 임박 공모전